

29/07/76

RA 27-07-76

(15)

F

84D-417

En lo principal: Interpone Recurso de Amparo.-

En el otro: solicita oficios.-

ILLUSTRISIMA CORTE:

ANA REBECA NUNEZ LABARCA, dueña de casa,
con domicilio en Juan Sebastián Bach 231, San Miguel y Cé-
dula de Identidad n° 6180707 de Santiago, a V.S. Ilma. res-
petuosamente expone:

Que vengo en recurrir de Amparo en favor de
mi esposo, don JUAN LUIS QUINONES IBACETA, linotipista, con
domicilio en Carmen 2572, pasaje C, Santiago.-

Mi esposo fue detenido por agentes de segu-
ridad el día 23 de julio pasado, a las 13 hrs. P.M. en ca-
lle Balmaceda, entre los puentes Manuel Rodríguez y Bulnes.

Pese a que la detención se practicó en la vía
pública en circunstancias tales que evidenciaban el propó-
sito de que no hubiera testigos dellos hechos, estos exis-
tieron, pese a lo cual no han querido identificarse. Ellos
movilizaban los agentes, para luego ser trasladado a recin-
to que hasta el momento se desconoce.

Cabe señalar a V.S. Ilma. que, con antelación
a los hechos expuestos, en cuatro oportunidades, agentes de
seguridad llegaron a mi domicilio en busca de mi esposo,
sin que fuera hallado.-

La detención de mi esposo es, como la Ilma. Cor-
te le podrá apreciar, un hecho violatorio de las disposicio-
nes que rigen la materia:

En efecto, además de haberse practicado en infrac-
ción a lo que dispone la Constitución política del Estado
en su art. 13 y de mantenerse al detenido en incomunicación

indebida y en recinto que no reúne los requisitos del art. 14 de la Carta Fundamental, se han infringido en la especie: el art. 1° del Decreto Ley n° 1.009 y el art. 3° del Decreto Supremo n° 187 del Ministerio de Justicia, toda vez que, transcurridos seis días desde la aprehensión del amparado, aún no se ha dado aviso de su situación a sus seres queridos ni ha sido puesto a disposición del Ministerio del Interior o de la autoridad judicial competente. Todo lo cual hace que su detención revista las características de un verdadero secuestro, hecho frente al cual el Poder Judicial no puede dejar de impetrar los medios necesarios para proteger los fundamentales derechos individuales de mi esposo: el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal.

POR TANTO:

Con el mérito de lo expuesto y fundada en las disposiciones invocadas y arts. 13 de la Constitución Política y 306 y s.s. del Código de Procedimiento Penal y Auto Acordado de la Exma. Corte Suprema de diciembre de 1.932,

a V.S. Ilma. respetuosamente solicito tenga por interpuesto este Recurso de Amparo, lo acepte a tramitación y lo acoja en todas sus partes, ordenando la inmediata libertad del amparado o, en su defecto disponiendo lo conveniente al pleno subsanamiento de las irregularidades cometidas.-

OTROSI:

Pido a V.S. Ilma. se envíen oficios a las siguientes autoridades:

a) Al señor Ministro del Interior, para que informe

si existe decreto ordenando la detención de mi cónyuge y, en tal caso, indique el número y la fecha de tal decreto y el recinto en que actualmente se le mantiene recluso.-

b) a la Dirección de Inteligencia Nacional, para que haga llegar a la Ilma. Corte la copia de la orden de detención a que se refiere el art. 3° del Decreto Supremo n°187 del Ministerio de Justicia (obligación omitida en la especie) e indique el recinto en el que actualmente se mantiene al amparado.-

el mismo hecho ordenando la separación de mi cargo y
en tal caso, indico el mismo y la fecha de tal hecho
y el motivo en que se fundamente la misma resolución.-
b) a la Dirección de Igualdad de Oportunidades, para
que haga llegar a la Lima, copia la copia de la orden de
detención a que se refiere el art. 3º del Decreto Supremo
nº 187 del Ministerio de Justicia, para que en la
especialidad indique el hecho en el que se fundamente la man-
tiene el mismo.-



OTORGA PODER

ILTMA. CORTE:

~~ANA REBECA NUÑEZ IABARCA~~

~~dueña de casa~~, con domicilio en ~~Juan Sebastián Bach 231, San Miguel~~
carnet de identidad Nº ~~6180707~~ de ~~Santiago.~~, a la -
Iltma. Corte, espone:

Que vengo en otorgar poder a don SERGIO CHIFFELLE
BESNI, Procurador del Número, con domicilio en el Palacio de los
Tribunales a fin de que pueda conocer, y realizar las gestiones -
que sean necesarias en la tramitación del Recurso de Amparo presen
tado en favor de don ~~JUAN LUIS QUIÑONES IBAGETA.~~

Ruego a la Iltma. Corte, tenerlo presente.

Ana Rebeca Nuñez Ibarca



Solicita nuevos oficios.-

ILUSTRISIMA CORTE:

ANA REBECA NUÑEZ LABARCA, ya identi-

ficada, en el recurso de amparo Rol 635-75, en favor de mi

cónyuge, JUAN LUIS QUINONES IRACETA, a V.S. Ilma. respetuosa-

mente expone:

Que el informe del Ministerio del Interior, por el

que se señala a V.S. Ilma. que mi esposa no se encuentra de-
tenido por orden de dicho Ministerio, DEMUESTRA LA ILEGALI-
DAD de la detención que afecta a mi cónyuge. En efecto, ello
confirma que la aprehensión se practicó sin orden y en des-

conocimiento de dicha Secretaría de Estado.

Con lo cual este recurso se hace MAS NECESARIO

QUE NUNCA y, a la vez, se hace más urgente que V.S. Ilma. ago-
te todas las posibilidades de acción que, en la materia, le
entrega el Código de Procedimiento Penal.

Si no fue el Ministro del Interior, ¿qué autoridad
o organismo practicó la detención y emitió dar cumplimen-
te a lo que dispone el art. 3° del D.S. 187 del Ministerio
de Justicia y, lo que es más grave, al art. 15 de la Constitu-
ción política del Estado, cuyos conceptos reitera el art. 1°
del Decreto Ley n° 1.009?

No cabe duda que debe ser un organismo de seguri-
dad. En relación con ello, es que se hace necesario insistir
ante V.S. Ilma. en oficiar a la Dirección de Inteligencia
Nacional, para que RESPONDA DIRECTA Y DERECHAMENTE a la Ilma.
Corte, acerca de la situación de mi esposo.-

Por otra parte, he tomado conocimiento privado, de
que mi esposa amparado fue aprehendido por agentes de la
Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIPA) y es muy

probable que aún se encuentre en poder de dicha Dirección y en recinto de su competencia. Por ello, es necesario también oficial a dicho organismo.-

POR TANTO:

Con el mérito de lo expuesto, a V.S. Ilma.

solicito respetuosamente, se expidan oficios a los siguientes organismos:

a) a la Dirección de Inteligencia de la FACH

(D I F A), para que informe sobre el hecho de la aprehensión de mi cónyuge y sobre el recinto en que actualmente se le mantiene.-

b) a la Dirección de Inteligencia Nacional, para que informe al mismo tenor.-

Solicita reiteración de oficios.-

SAD 417

ILUSTRISIMA CORTE:

ANA REBECA NUÑEZ LABARCA, ya identificada, en el recurso de Amparo en favor de mi cónyuge, don JUAN LUIS QUINONES IBACETA, a V.S. Ilma. respetuosamente expone:

Que han transcurrido once días desde que mi esposo fue aprehendido ilegalmente, sin que hasta el momento se le haya ubicado ni esta recurrente haya recibido noticia oficial alguna acerca de su situación. Con lo cual se puede afirmar que las ilegalidades denunciadas en el recurso, se han consumado hasta el punto de ser irreversibles, por los que ya no pueden aceptarse más dilaciones.

Sin embargo, a seis días de interpuesto este recurso, plazo máximo estipulado por las leyes procesales, aún las autoridades oficiadas no han respondido a V.S. Ilma. acerca de la situación de mi esposo, lo cual es tanto más extraño, cuanto que el Ministerio del Interior ha informado a la Exma. Corte Suprema que cuenta con toda la información, actualizada, sobre la situación de detenidos. Si, en este caso, el Ministerio del Interior ha demorado su respuesta, es porque un organismo, que no es otro que DINA, lo ha arrestado en desconocimiento de dicha autoridad, lo que reviste las características de un verdadero secuestro.-

POR TANTO:

Por lo expuesto, pido a V.S. Ilma. se sirva proceder a la reiteración de los oficios solicitados.-



Reposición. - (b) porque, al parecer, V.S. Ilma. no ha reparado en los hechos.

ILUSTRISIMA CORTE: que el hecho grave que alega y pedimos

ANA REBECA NUÑEZ LABARCA, ya identificada, en el Recurso Rol 635-75, en favor de mi cónyuge, JUAN LUIS QUI-
NONES IBACETA, a V.S. Ilma. respetuosamente expone:

Que vengo en solicitar la reposición de la re-
solución tomada por V.S. Ilma. al aceptarse a tramitación
este recurso de amparo, con fecha 30 de julio de 1.976.-

En efecto, frente a la petición hecha en el otro-

sí, la Ilma. Corte sólo accedió al oficio dirigido al Mi-
nistro del Interior, mas no a la petición de informe a DINA.

Solicito reposición de esta resolución, por las
siguientes consideraciones:

- a) porque este recurso se ha presentado precisamente
porque no existe orden de autoridad competente.-
- b) que ello se infiere del hecho que, transcurridos doce

días desde la aprehensión de mi esposo, ninguna copia de
orden de detención ha sido entregada a esta recurrente, ni
el amparado ha aparecido en un recinto de los determinados
en el decreto Supremo n° 146 del Ministerio del Interior, a
disposición de dicha autoridad.-

- c) que, por tanto, aparece como lo más probable, que sean
agentes de DINA los que, prevaleciendo del carácter de dicho
organismo, hayan obrado al margen de la autoridad competente,
de modo que para SALVAR LA VIDA DE MI MARIDO y que no se
den dilaciones lamentables, debió dirigirse de inmediato un
oficio a dicho organismo. Es lo que sucedía en épocas pasa-
das, cuando la seguridad personal y la vida de las personas
no se encontraban expuestas al peligro como ocurre hoy día.

investigar la actuación de las autoridades de dicho organismo.

df-f-8-f-8-14
7

d) porque, al parecer, V.S. Ilma. no ha reparado en lo grave, en lo hondamente grave que significa para su esposa y pequeña hija, no tener noticia alguna de nuestro amparado. LO UNICO QUE PEDIMOS ES QUE SE CUMPLA LA LEY. Dina es el organismo que debió habernos entregado la copia a que se refiere el art.

3º del Decreto Supremo nº187 del Ministerio de Justicia.

Entonces, si la Ilma. Corte no oficia a DINA, para que se subsane tan gravísima irregularidad; qué valor tiene esa norma? ¿cómo los tribunales protegen a los ciudadanos de atropellos ilegales y hacen respetar la ley?

¿Acaso resulta ilógico lo que planteo; o hay algo más importante que la vida humana y que la libertad, para V.S. Ilma.? ¿O los valores de la República ya no son los consagrados por el Constituyente y por la tradición-la libertad, el respeto a la persona y a los procedimientos legales-sino otros que permiten que aquellos valores sean suplantados por otros impersonales y ajurídicos?

e) porque han transcurrido cinco días desde que la Ilma. Corte oficiara al Ministerio del Interior, autoridad que, según comunicación dirigida a la Exma. Corte Suprema mantiene la información ACTUALIZADA de los casos de detención, por lo que no se justifica tan grande retraso en su respuesta, la que pone aún más en peligro la seguridad del amparado. Si en cinco días dicha secretaría de estado no ha respondido, ES PORQUE MI ESPOSO NO HA SIDO DETENIDO PREVIA ORDEN DE ELLA EMANADA, con lo cual se demuestra no sólo la ilegalidad de la detención, sino la imperiosa necesidad, para que este recurso resulte eficaz, de indagar en los secretos de DINA, porque para salvar la vida de una persona, no se puede aceptar razones que no encuentren asidero en la legalidad vigente, como sería el que no se puede investigar la actuación de los funcionarios de dicho organismo.

124 24-275
(F)
POR TANTO:

Con el mérito de lo expuesto, a V.S. Ilma. solicito se acceda a la reposición de la resolución de 30 de julio pasado, recaída en el oficio de este Recurso de Amparo, en el sentido de que, además de oficiar al señor Ministro del Interior, se pida informe a DINA en el sentido señalado en dicho oficio.-